Amtsgericht Charlottenburg

Rechtspfleger Armin Jay Wacker

Notar Dr. Joris Wendt und Havelquarz Intelligenz & Grund GmbH

30.10.2026

Beschluss zur eingereichten Gesellschafterliste

1 Entscheidung

Die Aufnahme der Gesellschafterliste vom 19. Oktober 2026 in den Registerordner der Havelquarz Intelligenz & Grund GmbH wird abgelehnt.

2 Begründung

Die Liste beruht auf einem Vertrag, den Yusuf Rashid am 14. Oktober 2026 auf Erwerberseite allein unterzeichnet hat. Die bis dahin vorgelegte Satzungsfassung verlangt für einen ausländischen Anteilserwerb gemeinschaftliche Zeichnung. Die Gesellschafterentscheidung und der notarielle Nachtrag vom 6. und 7. Oktober beabsichtigen eine Änderung; die vorgelegte Abschlussanzeige nennt aber den 20. Oktober. Die anwaltliche Stellungnahme erläutert die Wirkung der noch laufenden Bearbeitung für den früheren Vertrag nicht.

Die nun vorgelegte Legalisation bezieht sich auf die beglaubigte Kopie des Nachtrags. Sie beantwortet nach ihrem Wortlaut nicht, zu welchem Datum die geänderte Vertretung wirksam war. Das Gericht sieht deshalb einen konkreten, aus den übermittelten Unterlagen hervorgehenden Widerspruch. Die notarielle Bescheinigung beseitigt nach Auffassung des Gerichts diesen Widerspruch nicht. Die Ablehnung betrifft die vorliegende Liste und enthält keine rechtskräftige Feststellung über die Gesellschafterstellung in einem streitigen Verfahren.

3 Rechtsbehelf

Gegen diesen Beschluss ist die Beschwerde zulässig. Sie ist binnen eines Monats ab schriftlicher Bekanntgabe beim Amtsgericht Charlottenburg einzulegen. Die Beschwerdeschrift muss die angegriffene Entscheidung und die Erklärung enthalten, dass Beschwerde eingelegt wird. Für Form und Übermittlung gelten die gesetzlichen Vorschriften. Die Bekanntgabe wird gesondert dokumentiert.

Armin Jay Wacker, Rechtspfleger